

מסורת הש"ס

(א) [מוסף' בטורות פ"ו], (ב) [עין מוס' כתובות כג, כ"ה רבי וכו'], (ג) [בסויות כג:], (ד) [לעיל י:], (ה) [לקמן קלה:].

✠✠✠

תורה אור השלם

1 כי את הכבר בן השנואה יפיר לתת לו פי שנים בכל אשר יקצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הכברה: דברים כא יז

✠✠✠

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה ירשו בו ודוקא דה"ח בשטה. ע"י לקמן דף קמה ע"כ מוס' ד"ה ואין [הצטרך] ונמהש"ל ס:

✠✠✠

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה ואם אמר וכו' דסלקא דעתך אמינא כיון: (ב) ד"ה בחפירה וכו' כ"י האי גוונא פליגי כ"ל: ומינות שבהא דממלא נמחק: (ג) תוס' ד"ה ואם וכו' לקמן. י"ב דף קט ע"כ:

✠✠✠

מוסף רש"י

בשבח ששבוו נכסים לאחר מיתת אביהם. דהי ליה ראו ואין הבכור נוטל הבכורה כחלו, דכמיז בכל אשר ימצא לו (ב"מ סו:). אחד מצרא. שני חלקן שהבכור נוטל, אחד משום בכורה ואחד משום פשיטות, יחבינן ליה אחד מנרא או חלל זו, שהרי שניין חלקן הן והרי הן חלק אחד (רע"ב יב:).

✠✠✠

מוסף תוספות

א. [ד]אכתי לא זכר ביה דמתנה קריה רחמנא ובמתנה כל דאמר אי אפשר ביה דבריו קיימין. רשב"א.

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

אף מוהכרם ומושכרם בשבחה דממילא. קמיירי דאין מעלין לה היתומים מוונות. ואם תאמר ליתני רועה באפר ואנא ידענא דהוא דאין למוהכרת ומושכרת היכא דלא מחסרי מונוי ול"ל למיתני מוהכרת ומושכרת כלל דאזטרריך מו רועה באפר ללמד עליהם

דבדלא חסרי מוונות מיירי אזטרריך סד"א כל מוהכרת ומושכרת לא שבחא דממילא הוא אלא ע"י בני אדם שחורשין זה ועודדין זה ולא לישקול זה בכור פי שנים קמ"ל דכיון דהיתומין ענמן אין חורשין בהן ואין טורחין בהן אלא אחרים שבחא דממילא חשבינן לה היכא דאין מעלין לה מוונות: הכי גרסינן מני **רבי היא**. ולא גרסינן ומני דלא קמהדר אחירווא דלעיל כלל אלא מילתא באפי נפשה היא דקדעי גמרא: מני. הן ברייתא דקמני דנוטל בכור בשבח שבחן נכסים ממילא לאחר מיתת אביהן רבי היא: **בשבח שבחן**. ממילא אצל כשהשיצו יורשין הכל מודים דאינו נוטל פי שנים: **ירשו שטר חוב**. היינו מלוה בשטר בכור נוטל פי שנים דכיון דמוחזק בשטר ועל פי השטר גובין את המלוה הרי הוא כאילו השטר השציח דהיינו נכסים שבחן ממילא. ומיהו אליבא דרבנן אינו נוטל פי שנים ומסקנא דמילתיה דרבי היא והכי מוכח לקמן בשמעתינן [ע"כ].^{*} ודוקא מלוה בשטר אצל מלוה על פה ואפי' בעדים כיון דליכא שטרא ומאי למטען פרעמיה לך דהמלוה את חבירו בעדים אין צריך לפרעו בעדים [לקמן קע]. אפי' רבי מודה דלא

שקיל פי שנים דהא אין מוחזקין מחוב זה כלל דנימא הנכסים שבחו מענמן: **יא עלינן שטר חוב**. שחיב אביהם לאחרים. מילתא באנפי נפשה היא ודברי הכל ואפי' בלא ירשו שטר חוב מיירי: **בכור נוטן פי שנים**. כי היכי דנוטל פי שנים שאותן נכסים נשתעבדו כולן למלוה: **ואם אמר איני נוטל**. פי שנים מכל ירושת אבי שהייני מוחל חלק בכורה ואטול חלק כפשוט ולפיכך לא אשלם למלוה פי שנים אלא כנגד מה שאני נוטל רשאי וכשתובעו זה המלוה לדין אין בית דין יכולין לכופו לפרוע אלא כנגד חלק פשיטותו. ונפקא מינה שצריך זה המלוה לתבוע את אחיו של זה לדין ואם אין יכול לכופם מפסיד או אם הלכו למדינת הים אין מורדידן לבע"ח בצרקע עד דשמעו צ"ד טענת האחין דמה ידעינן איזה טענה יש להן דשמא יטענו פרענו או שטר פרוע הוא דסלקא דעתך ^(א) כיון דבכור הוא וזי ליה רחמנא פי שנים ואינו יכול לומר איני חפץ שיהיו עלי דבעל כרחו הרי הן שלו דמשעה שמת אביו ירש פי שנים עד שיפקירם או עד שימכרם או יתנם לאחרים וצריך להגבות לזה המלוה כנגד פי שנים קא משמע לן דבעל כרחו לא וזי ליה רחמנא דכתב לתת לו כעין מתנה אם ירצה לקבלה ואם ימחה שלא לקבל אין מזכין לו לאדם בעל כרחו דלא קרייה רחמנא ירושה אלא מתנה אצל מחלק פשיטותו אינו יכול לומר כן שהרי יורש הוא בעל כרחו. ויש מפרשין ואם אמר איני נוטל בשטר חוב שיש לאבי על אחרים פי שנים וגם איני נותן בשטר חוב היוא' עליו פי שנים רשאי ושיבש גמור הוא שהרי השטר היוא' על אביהן אינו דינו לגבות משטר שיש לאביהן על אחרים דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב אלא ממקרקעי הוא דקדגי הלכך אע"ג שמחל חלק בכורה מן השטרות של אביו כיון דצקרקעות הוא נוטל פי שנים חייב להחזיר למלוה פי שנים: **מאי טעמייהו דרבנן**. דאפי' בשבחה דממילא לא שקיל חלק בכורה: **עד דמטיא לידיה**. דנותן ואינו יכול ליתנה לאחרים דאין אדם מקנה דבר שלא בל לעולם: **מקיש חלק בכורה לחלק פשוט**. דפי שנים היינו שני חלקים חלק פשוט וחלק בכורה והזכירם בתיבה אחת דהוה מצי למכתב חלק אחד על אחיו: **מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה**. דכל ראו שבעולם הנין יורש מאביו דהא לא איקריא ירושה מתנה דנימא אינו נוטל חלק פשוט אלא במוחזק אף חלק בכורה נמי. ומיהו ראו גמור כגון שהשיצו יתומים לא שקיל פי שנים דלהכי באנו בכל אשר ימצא לו [ודברים כא]: **אחד מצרא**. שני חלקים יטול במקום אחד כחלק פשוט שהוא חלק אחד ונוטל במקום אחד. ונפקא מינה דכל מקום שנפל לו הגורל לחלק פשוט יטול שם בלא גורל חלק בכורה ואם הן שני אחין ושלש שדות לא יפילו שלשה גורלות שנים לבכור ואחד לפשוט שהרי אם יפול חלק הפשוט בשדה האמצעי לא יזכה בו דאם כן נמא' נוטל הבכור בשני מקומות אלא שני גורלות יפילו ויטילום על שני שדות החיצונות ואיזה שיעלה לבכור יקח ויטול גם האמצעי שאכלו עמו. ורבי איכא למימר דהך סברא נמי דחד מנרא נפקא ליה מהיקשא: **שאם אמר איני נוטל כו'**. ורבנן נמי תרמי שמעת מינה מדכתביז לתת שמעינן דמתנה קרייה רחמנא ואינו יכול ליתן עד דתאיא לידיה דנותן ומדכתביז לו שמעינן דלא וזה בה בכור עד שתבא לידיו שאם אמר איני נוטל רשאי: **שאם אמר איני נוטל ואינו נוטן**. האי איני נותן לאו דוקא נקט ליה הכא דהא מקרא לא ילפינן ליה אלא מסברא דכיון דאין נוטל ודאי לא יתן וה"פ ההוא שאם אמר איני נוטל לפי שאיני רואה ליתן רשאי ואורחא דמילתא נקט שאין אדם רגיל לומר איני נוטל אלא מפני שצריך להחזיר מה שהוא נוטל לאחרים דמה לו ולזרה ליטול כדי ליתן: **דיקלא**. קטן הניח להן אביהן: **ואלים**. שנתעבה אחרי כן. וכן הניח להן ארעא ואסקא אחרי כן שירטון וחלל ונתייפתה בכך: **דכ"ע**. רבי ורבנן: **דשקיל**. דעדיין שמו עליו: **בחפורה**. שחת הניח להן ונעשו אחרי כן שובלי וכן שלופפי דקלים שהפריחו פירות ונעשו אחרי כן תמרים כ"י האי גוונא ^(ב) שבחא דממילא פליגי: **ומר סבר**. רבנן: **איששני** העשב להיות חטין והפריחים להיות תמרים דהוי דבר אחר ושם אחר: **עשה**. הדיין כדברי רבי: **עשה**. ולא נאמר טעה בדבר משנה חוזה:

קבר.

אף מוהכרת ומושכרת דלא חסרי בה מונוי. וא"ת אדתנא אצל בנו בתים ליפלוג וליתני בדידה במוהכרת ומושכרת גופה צד"א דלא חסרי מונוי אצל חסרי מונוי אין הבכור נוטל פי שנים ויש לומר דהוה אמינא במוהכרת ומושכרת גופה דחסרי בה מונוי דוקא אין הבכור נוטל פי שנים משום דהוי ראו גמור דאין השבח על גוף הפרה אצל בנו בתים ונטעו כרמים שהשבח על גוף הקרקע אימא שאין זה ראו ויטול פי שנים קא משמע לן: **ואם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי**. אומר ר"י דנפקא מינה אם היתומין קטנים דיכול לומר הבכור איני נוטל פי שנים וישאר הקרקע לפני היתומין ולא יטול מהן דאין נזקקין לנכסי יתומין אלא אם כן רצית אוכלת בהן ולקמן מפקי מלתא לו שידול למחול לו בכורתו משום דעדיין לא אתיא לידיה^א ואפילו בלא קנין כדמשמע לקמן ^(א) דלמר דיותר בכל הנכסים דמדאחיל בזה אחיל בזה אצל חלק פשיטות לא יוכל למחול ולסקנ ענמו באמירה בעלמא אם לא על ידי קנין ורבינו תם מפרש דאם אמר כשיא' עליו שטר חוב על הבכור ענמו ולא על האחין איני נוטל ואינו נותן רשאי ומפסיד בעל חוב ואין לו על היתומין כלום דלאו בעל דברים ידיהו הוא ולא הוי דומיא דרישא דאיירי דיא' על כולן שטר חוב: **מספקא**

אמר רבה בר חנא אמר ר' חייא עשה בדברי רבי עשה בדברי חכמים עשה מספקא

דאחין דמה ידעינן איזה טענה יש להן דשמא יטענו פרענו או שטר פרוע הוא דסלקא דעתך ^(א) כיון דבכור הוא וזי ליה רחמנא פי שנים ואינו יכול לומר איני חפץ שיהיו עלי דבעל כרחו לא וזי ליה רחמנא דכתב לתת לו כעין מתנה אם ירצה לקבלה ואם ימחה שלא לקבל אין מזכין לו לאדם בעל כרחו דלא קרייה רחמנא ירושה אלא מתנה אצל מחלק פשיטותו אינו יכול לומר כן שהרי יורש הוא בעל כרחו. ויש מפרשין ואם אמר איני נוטל בשטר חוב שיש לאבי על אחרים פי שנים וגם איני נותן בשטר חוב היוא' עליו פי שנים רשאי ושיבש גמור הוא שהרי השטר היוא' על אביהן אינו דינו לגבות משטר שיש לאביהן על אחרים דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב אלא ממקרקעי הוא דקדגי הלכך אע"ג שמחל חלק בכורה מן השטרות של אביו כיון דצקרקעות הוא נוטל פי שנים חייב להחזיר למלוה פי שנים: **מאי טעמייהו דרבנן**. דאפי' בשבחה דממילא לא שקיל חלק בכורה: **עד דמטיא לידיה**. דנותן ואינו יכול ליתנה לאחרים דאין אדם מקנה דבר שלא בל לעולם: **מקיש חלק בכורה לחלק פשוט**. דפי שנים היינו שני חלקים חלק פשוט וחלק בכורה והזכירם בתיבה אחת דהוה מצי למכתב חלק אחד על אחיו: **מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה**. דכל ראו שבעולם הנין יורש מאביו דהא לא איקריא ירושה מתנה דנימא אינו נוטל חלק פשוט אלא במוחזק אף חלק בכורה נמי. ומיהו ראו גמור כגון שהשיצו יתומים לא שקיל פי שנים דלהכי באנו בכל אשר ימצא לו [ודברים כא]: **אחד מצרא**. שני חלקים יטול במקום אחד כחלק פשוט שהוא חלק אחד ונוטל במקום אחד. ונפקא מינה דכל מקום שנפל לו הגורל לחלק פשוט יטול שם בלא גורל חלק בכורה ואם הן שני אחין ושלש שדות לא יפילו שלשה גורלות שנים לבכור ואחד לפשוט שהרי אם יפול חלק הפשוט בשדה האמצעי לא יזכה בו דאם כן נמא' נוטל הבכור בשני מקומות אלא שני גורלות יפילו ויטילום על שני שדות החיצונות ואיזה שיעלה לבכור יקח ויטול גם האמצעי שאכלו עמו. ורבי איכא למימר דהך סברא נמי דחד מנרא נפקא ליה מהיקשא: **שאם אמר איני נוטל כו'**. ורבנן נמי תרמי שמעת מינה מדכתביז לתת שמעינן דמתנה קרייה רחמנא ואינו יכול ליתן עד דתאיא לידיה דנותן ומדכתביז לו שמעינן דלא וזה בה בכור עד שתבא לידיו שאם אמר איני נוטל רשאי: **שאם אמר איני נוטל ואינו נוטן**. האי איני נותן לאו דוקא נקט ליה הכא דהא מקרא לא ילפינן ליה אלא מסברא דכיון דאין נוטל ודאי לא יתן וה"פ ההוא שאם אמר איני נוטל לפי שאיני רואה ליתן רשאי ואורחא דמילתא נקט שאין אדם רגיל לומר איני נוטל אלא מפני שצריך להחזיר מה שהוא נוטל לאחרים דמה לו ולזרה ליטול כדי ליתן: **דיקלא**. קטן הניח להן אביהן: **ואלים**. שנתעבה אחרי כן. וכן הניח להן ארעא ואסקא אחרי כן שירטון וחלל ונתייפתה בכך: **דכ"ע**. רבי ורבנן: **דשקיל**. דעדיין שמו עליו: **בחפורה**. שחת הניח להן ונעשו אחרי כן שובלי וכן שלופפי דקלים שהפריחו פירות ונעשו אחרי כן תמרים כ"י האי גוונא ^(ב) שבחא דממילא פליגי: **ומר סבר**. רבנן: **איששני** העשב להיות חטין והפריחים להיות תמרים דהוי דבר אחר ושם אחר: **עשה**. הדיין כדברי רבי: **עשה**. ולא נאמר טעה בדבר משנה חוזה:

מספקא

עין מושפט נר מצוה

בז א מיי פ"ג מהל' נחלות הלכה ד סמג עשין לו טושי"ע ח"מ סי' רעט סעף ו:

בבז ב טושי"ע שם סי': ג ג מיי' שם הל' ט ופי"ב מהל' שכת"ע הל' ב סמג שם טושי"ע ח"מ סי' קעד סעף ב:

גא ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד סמג עשין לו טושי"ע ח"מ סי' רעט סעף ו:

✠✠✠

רבינו גרשום

מני. ברייתא זו דקתני הניח להם אביהם פרה וכו' דנוטל פי שנים: ר' היא דתנן אין הבכור נוטל פי שנים בשבח

ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן. אפי' שבחו מאליהם: דכל אשר ימצא לו בעינן: רבי אומר הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן. הואיל דשבחא ממילא קא אתי והכי נמי קתני ברייתא: ירשו שטר חוב. שהיה אחד חייב לאביהן: בכור נוטל פי שנים. משהו דמלוה בשטר קלא אתי ליה ומשום דמוחזקין בשטר כמאן דבבאי דמי: והואיל דנוטל פי שנים בשטר חוב. פורע נמי פי שנים בחוב שמתחייב אביו בשטר (מלוה). ואם אמר כו': מאי טעמא דרבנן. ח"ק דרבי: עד דמטיא לידיה. דנותן לא מצני יתוב ליה לאחרני. אף חלק בכורה עד דמטיא ליאד דאבא לא מצני שקיל פי שנים: מקיש חלק בכורתו לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה. דאבא אלא ראו לו אפי' הכי שקיל דפשוט נוטל בראי כבמוחזק. אף חלק בכורה נמי שקיל בשבחה דממילא אע"ג דלא מטי מטי שנים: ורבנן נמי הכתיב פי שנים. אמאי לא דרשי כרבי, ההוא דיהבינן ליה לבכור פי שנים: אחד מצרא. במקום אחד נוחלין לו חלק בכורתו סמוך לחלק פשוט שיהו נכירים שהב' חלקים במקום אחד: דיקלא ואלים. שהי' קטן כשמת ושוב נתגדל. והכי נמי ארעא ומסקה שירטון. שנובבלה מאליה שהרוח הפריח שם ובל משדות אחרות או הקשין שהיו שם בלו ונעשו ובל: כולי עלמא לא פליגי. דשקיל משום דכל אשר ימצא לו קרינן ביה. כי פליגי בחפירי והוי שובלי. שהניחו להם אביהם חזיו

נאמרי. שותפין להן אביהן תמרים מפריחין במקצתן ונעשים גורלים: דמר סבר. רבי שבחא ממילא אתי וכל אשר ימצא לו קרינן ביה: ומר סבר אשתני. מכמות שותפין להם אביהם ולא שקיל: